

권 고

1. 제 목 : 도서발행에 관한 사항

2. 관계기관 : 보훈교육연구원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈교육연구원에서는 국민의 보훈정신 함양과 보훈문화의 대중적 확산을 위해 2020년 보훈총서 발간계획을 수립하고, 예산확보와 출판 또는 간행물 등 발간형태 등에 대한 다양한 의사결정 과정을 거쳐 전체 7권으로 구성된 총서를 출판물로 발행하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) 제1항 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 사항을(①계약의 목적 ②계약금액 ③이행기간 ④계약보증금 ⑤위험부담 ⑥지체상금 ⑦그 밖에 필요한 사항) 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다고 규정하고 있습니다.

이에, 우리 공단 「계약사무규정」 제77조(계약의 성립) 제1항 따라 이사장 또는 계약담당자가 계약서를 작성하는 경우에는 계약 상대방과 같이 계약서에 기명 날인함으로써 계약이 확정된다고 정하고 있으며, 같은 규정 제78조(계약보증금의 납부) 제1항에 의해 공단과 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「저작권법」 제46조(저작물의 이용허락) 제1항 및 제2항에 따라 저작재산권자는 다른 사람에게 그 저작물의 이용을 허락할 수 있으며, 허락을 받은 자는 이용방법 및 조건의 범위 안에서 그 저작물을 이용할 수 있다고 정하고 있으며,

같은 법 제63조(출판권의 설정) 제1항에 의거 저작물을 복제·배포할 권리를 가진 자는 그 저작물을 인쇄 그 밖에 이와 유사한 방법으로 문서 또는 도화로 발행하고자 하는 자에 대하여 이를 출판할 권리를 설정할 수 있다고 정하고 있습니다.

아울러, 문화체육관광부에서는 저작자 보호 및 공정한 출판문화 산업 생태계 조성을 위해 출판분야 표준계약서 9종(①출판권 설정계약서 ②전자출판 배타적발행권 설정계약서 ③전자출판 배타적발행권 및 출판권 설정계약서 ④저작재산권 양도계약서 ⑤저작물 이용계약서(국내,해외용) ⑥오디오북 배타적발행권 설정계약서 ⑦오디오북 유통 계약서 ⑧오디오북 제작 계약서 ⑨오디오북 저작인접권 이용허락 계약서)을 마련하여 작가와 출판사가 맺을 수 있는 표준계약서의 유형을 세분화해 작가들이 각자가 처한 상황에 맞게 표준계약서를 선택하여 사용할 수 있도록 하였습니다.

따라서 도서발행 시에는 발행형태에 따라 출판사 등과 발행계약을 체결하여야 하고, 특히 출판물로 발행하는 경우 저작재산권자와 출판사간의 분쟁 소지를 사전에 예방하기 위하여 출판분야 표준계약서나 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따라 계약 성립의 필요사항을 기재한 계약서를 작성하여야 합니다.

또한 계약을 체결하기 위해서는 동종업계의 견적서 및 가격조서(거래실례가), 계약업체의 인쇄사 신고필증, 출판사 신고필증 등 필수항목에 대한 서류를 징구하여 확인하고, 출판분야 표준계약서나 용역표준계약서를 2부 작성하여 보관하여야 하며, 문서가 아닌 구두에 의한 약정, 계약은 근본적으로 다르며 견해의 차이로 인해 분쟁이 생겼을 경우 객관적 판단의 근거가 없어 입증하기 곤란하므로 명확하게 계약서를 작성하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 복지사업부서 종합감사 시 보훈교육연구원의 보훈총서 발행 관련 경과 등을 확인한 결과, [표]와 같이 연구부에서는 운영부로 보훈총서 제작

을 의뢰하고, 공단 내 배부를 위해 본사 홍보실에도 도서구입 협조 요청 공문(연구-498, '21.10.19. 보훈총서 제작 의뢰)을 발송하였습니다.

[표] 보훈총서 제작 의뢰 내역

제작내용	규격	발간부수	저작권	인세
복지로서의 보훈 등 7권	국판(A5판 148*210mm), 권당 150~180p 내외	권당 1,000부 (총7,000부)	· 보훈연구원 귀속 (수익발생 시 원고료 지급기준 추후 별도 마련 예정)	· 책정가 10,000원의 8~10%

이후에 발행계획에 의해 발행이 이루어졌으나 출판사와 출판권 설정 등에 관한 세부적인 계약 과정은 없었으며, 2021년 9월이 되어서야 2020년 도서발행 계약서(2020년 보훈문화총서 출판권 설정 및 공중송신 이용허락 계약서)를 작성하였으며, 해당 계약은 별도의 내부방침 없이 계약서를 작성하여 출판사(도서출판 모시는 사람들)와 기명날인한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견 : 보훈교육연구원에서는 전에 없던 대규모 사업을 단기간에 추진하다보니 사전 준비가 소홀했고, 행정적 진행이 순조롭지 못해 사후에서야 보완하는 등의 미비가 발생하였으며, 출판 관련 행정절차를 충실히 마련해 취지에 더 어울리는 사업이 되도록 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 보훈교육연구원장은

- 보훈총서 등 도서를 발행하는 경우 법률과 규정에 근거하여 저작물의 출판 권리등에 관한 사항을 포함하여 출판권 설정 등을 위한 표준계약서를 작성하고, 계약의 성립에 선행하여 도서발행을 추진하는 경우가 발생하지 않도록 행정절차를 준수하여 주시기 바랍니다.(권고)